

Nr. 34 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Februar 1936, 11 Uhr

R 43 II/450a, Bl. 100–103 Niederschrift des RIM, Umdruck¹

Anwesend: StS Pfundtner (Vorsitz), MD Schütze, MR Medicus, Krauthausen, ORR Dellbrügge, v. Wedelstädt (RIM); MD Sommer (StdF); MR Bergbohm (PrStM); MR Fischbach (RFM); MDgt. Meves, MR Schroeder (RAM); RR Burkart (PrFM).

Beginn: 11:00

Ort: Reichsinnenministerium

[AUSBILDUNG DES HÖHEREN VERWALTUNGSNACHWUCHSES]

Staatssekretär Pfundtner eröffnet die Sitzung, begrüßt die Erschienenen in Vertretung des Herrn Reichs- und Preußischen Ministers des Innern. Er weist darauf hin, daß es nunmehr dringend notwendig wäre, gegenüber dem einheitlichen Typ des Richters den einheitlichen Typ eines Verwaltungsbeamten zu schaffen. Die Justizausbildungsordnung trage in keiner Weise den Belangen der Verwaltung hinreichend Rechnung. Es sei deshalb zunächst versucht worden, in Verhandlungen mit dem Herrn Reichsminister der Justiz zu erreichen, daß die Justizausbildungsordnung mehr den Bedürfnissen der Verwaltung angepaßt würde. Unter dieser Voraussetzung sei der Herr Reichs- und Preußische Minister des Innern bereit gewesen, eine einheitliche Laufbahn für Verwaltungsbeamte und Richter in Erwägung zu ziehen. Da sich der Herr Reichsminister der Justiz aber zu einer entsprechenden Zusage nicht in der Lage gesehen hätte², müßte die Verwaltung ihren eigenen Weg gehen. Es sei aber erstrebenswert, für alle Verwaltungsressorts einen Verwaltungsbeamten auszubilden und nicht nur, wie bisher, für die innere Verwaltung. Gerade dieses Bestreben solle der wesentlichste Punkt der neuen Ausbildung sein³. Er hoffe deshalb, daß die einzelnen Verwaltungsressorts, von denen heute zunächst nur die Hauptbeteiligten zugezogen seien, gleicher Auffassung sei[en] und ihre Zustimmung nicht versagen würden.

¹ Den obersten Reichsbehörden mit einer Abschrift des Einladungsschreibens am 10. 3. 1936 übersandt; R 43 II/450a, Bl. 96–99. Zu der Sitzung hatte der RIM am 3. 2. 1936 den StdF, PrMP, RFM, RAM und PrFM eingeladen und dabei Vorschläge für die Ausbildung eines „einheitlichen Typs des Verwaltungsassessors“ entwickelt; ebd. Bl. 93–95. Zum Vorhaben allgem. und zu dieser Besprechung vgl. CAPLAN, Government, S. 183–188.

² Zu den Intentionen des RIM und den Verhandlungen mit dem RJuM s. R 1501/5438 und 5567. Nach Angabe Pfundtners sperrte sich Gürtner gegen eine einheitl. zweite Staatsprüfung für Regierungs- und Rechtsreferendare „vor allem deshalb, weil er alsdann befürchtet, die aus einer solchen einheitlichen Prüfung hervorgegangenen Verwaltungsbeamten, falls sie aus irgendeinem Grunde politisch untragbar werden, in noch stärkerem Maße als bisher in die Justiz zurückübernehmen zu müssen“. Pfundtner an Lammers, 19. 10. 1936; R 43 II/450a, Bl. 114.

³ Hierzu das Einladungsschreiben (o. Anm. 1): Nach den ergebnislosen Verhandlungen mit dem RJuM sei es „notwendig, mit möglichster Beschleunigung eine Sonderausbildung einzuführen, die für die gesamte Reichsverwaltung, außer Justiz und den technischen Berufen, einen einheitlichen Typ des Verwaltungsassessors schafft; denn im Interesse einer vielseitigen Verwendbarkeit und zur Vermeidung einer unerwünschten Aufsplitterung in Sonderausbildungen scheint es mir zu liegen, möglichst für alle Verwaltungszweige, allgemeine und innere Verwaltung, Kommunalverwaltung, Finanzverwaltung, Sozialverwaltung, Verkehrsverwaltung, einheitliche Ausbildungsrichtlinien zu erlassen. Ein für diese Verwaltungen einheitlicher Ausbildungsgang würde eine engere Verbindung der gesamten Verwaltungsressorts schaffen, den gegenseitigen Beamtenaustausch erleichtern und den Beamten selbst eine mannigfaltige Einsichtnahme in die verschiedenen Aufgabengebiete der öffentlichen Verwaltung gewähren. Die bisher in gewissem Maße bestehende Einseitigkeit des Ausbildungsganges würde in Fortfall kommen, der Finanzbeamte stärker an wirtschaftliche und soziale Fragen, der Verwaltungsbeamte stärker an Finanzfragen, der überwiegend mit Sozialaufgaben befaßte Beamte stärker an allgemeine Verwaltungs- und Finanzfragen herangebracht werden.“

*Oberregierungsrat Dr. Dellbrügge*⁴ geht nach einem historischen Rückblick zunächst auf den Gang der preußischen Sonderausbildung nach dem Erlaß vom 20. 6. 1933 (MBliV.S. 738)⁵ ein. Die Vorteile dieser Sonderausbildung lägen einmal darin, daß den Anwärtern für den höheren Verwaltungsdienst durch die Verschiedenheit der Stationen ein zuverlässiges und umfassendes Wissen auf sämtlichen Arbeitsgebieten des Verwaltungsbeamten vermittelt würde. Gerade die Sonderausbildung ermöglichte die praktische Einführung des Referendars in die verwaltungspolitische Arbeitstechnik, die um so leichter und vollkommener sei, je frühzeitiger der junge Verwaltungsbeamte in seine zukünftige Laufbahn gelange. Die geringe Zahl der angenommenen Referendare gewährleiste eine individuelle und systematische Unterweisung und Prüfung der persönlichen und charakterlichen Eignung für die Verwaltung schon im Vorbereitungsdienst.⁶ Der weniger richterlich, formalistisch und rechtswissenschaftlich, sondern vielmehr praktisch, zu selbständigem Denken und schöpferischer Tätigkeit geschulte Assessor sei nach dem Examen sofort voll verwendbar.

Nach dem Erlaß der Jus[tiz]-A[usbildungs]O[rdnung]⁷ hätte der Reichs- und Preußische Minister des Innern zunächst die Einheitlichkeit mit der Justiz angestrebt unter der Voraussetzung, daß diese eine stärkere Berücksichtigung der Verwaltung im Ausbildungsgang brächte, die Verwaltungsstation auf mindestens elf oder zwölf Monate erhöht würde, weitere Klausuren dem öffentlichen Recht zu entnehmen seien, Verwaltungsbeamte zu den Prüfungen hinzugezogen würden und eine gegenseitige Gleichberechtigung anerkannt würde. Schon während dieser Verhandlungen habe der Preußische Ministerpräsident darauf hingewiesen, daß die Sonderausbildung, wie er in seiner Landtagsrede vom 18. 5. 1933 bereits ausgeführt habe, auf jeden Fall gesichert bleiben müsse⁸. Die Verhandlungen mit dem Reichsjustizministerium über eine gemeinsame Ausbildung seien erfolglos geblieben, da von dort erklärt sei, daß für eine stärkere Berücksichtigung der Verwaltung der dreijährige Vorbereitungsdienst zu kurz wäre und es im Interesse der Justiz bei der jetzigen Fassung der JusAO. verbleiben müsse. Gegen eine wahlweise Verlängerung der Verwaltungsstationen beständen an sich keine Bedenken. Die Justiz vermöge jedoch nur solche Assessoren zu übernehmen, die nach den bisherigen Bestimmungen der JusAO. ausgebildet seien.

Damit sei notwendig geworden, einer Sonderausbildung für die Verwaltung näherzutreten. Der Reichs- und Preußische Minister des Innern sei aber der Auffassung, daß mit dieser Sonderausbildung über den Rahmen der allgemeinen inneren Verwaltung hinausgegangen werden müsse und daß es wünschenswert wäre, den Nachwuchs für das Reichsfinanz-, Reichsarbeits-, Reichswirtschafts-, Reichsernährungs-, Reichserziehungs- und Reichsverkehrsministerium – ohne Reichsbahn – zu umfassen, soweit dort nicht technische oder rein justizmäßige Vorbildung erforderlich sei. Auch lege der Reichs- und Preußische Minister des Innern Wert darauf, stärker als bisher aus der Zahl der verwaltungsmäßig geschulten Juristen die leitenden Stellen in der Kommunalverwaltung zu besetzen.

⁴ In der Vorlage fälschlich: Dellbrügge.

⁵ Betr. *Annahme der Regierungsreferendare*; s. CAPLAN, Government, S. 184 Anm. 173. Bis dahin waren die Referendare für den Verwaltungsdienst – in den süddt. Ländern traditionell, in Preußen seit 1927 – gemeinsam mit den Justizanwärtern ausgebildet worden.

⁶ Der nachfolg. Satz von MR Killy rot unterstrichen und mit Fragezeichen versehen.

⁷ Vom 22. 7. 1934 (RGBl. I S. 727); s. GRUCHMANN, Justiz, S. 108–111, 299–302.

⁸ In dieser Grundsatzrede vor dem Preuß. Landtag aus Anlaß der Einbringung eines preuß. ErmächtigungsG hatte Göring die Wiedereinführung der Sonderausbildung der Regierungsreferendare mit Blick auf eine „grundlegende Erneuerung des höheren Beamtennachwuchses der preußischen inneren Verwaltung“ angekündigt: „Die Einrichtung der Regierungsreferendare hat sich in der Geschichte der preußischen Verwaltung ausgezeichnet bewährt und dem Staate Generationen von brauchbaren Fachbeamten geliefert. Die Ausbildung des Nachwuchses an höheren Beamten im Geiste der nationalen und nationalsozialistischen Erhebung wird um so leichter und vollkommener möglich sein, je frühzeitiger der junge Verwaltungsbeamte in seine künftige Laufbahn gelangt.“ Abdruck der Rede: GRITZBACH, Göring, S. 50–79, Zitat 61f.

Aus diesen Gesichtspunkten sei das Einladungsschreiben entstanden, das lediglich als Diskussionsgrundlage einen Ausbildungsgang enthalte⁹, der je nach der Beteiligung der aufgezählten Ressorts abzuändern wäre.

Ministerialrat Fischbach (RFM) erklärt, daß die Angelegenheit beim Reichsfinanzminister persönlich besprochen sei. Wenn auch zuerst aus grundsätzlichen Erwägungen eine gewisse Neigung für die einheitliche Verwaltungsausbildung bestanden hätte, so hätten sich doch die Direktoren der drei Abteilungen (Steuer, Zoll und mit gewissen Einschränkungen auch Haushalt¹⁰) auf Grund ihrer Erfahrungen gegen die Einführung aussprechen müssen. Dafür seien die verschiedensten Gründe maßgebend, die einmal in dem Aufgabengebiet der einzelnen Abteilungen, zum anderen aber auch in der bisherigen Durchbildung der mittleren und höheren Beamtschaft lägen. Die Reichsfinanzverwaltung würde auch weiterhin Assessoren aus der Verwaltungslaufbahn nehmen, im wesentlichen aber wohl auf die aus der Gerichtslaufbahn kommenden Assessoren zurückgreifen. Auch erscheine dem Reichsfinanzministerium die zu frühe Spezialisierung und die zu starke Aufteilung des Ausbildungsganges als Nachteil¹¹. Der jetzige Gang des einjährigen Probendienstes nach dem bestandenen Assessorenexamen sei für die Finanzverwaltung wohl am besten.

Auf die Frage des Vorsitzenden erklärt Ministerialrat Fischbach, daß dies zunächst nur als vorläufige Auffassung des Reichsfinanzministeriums anzusehen sei. Das vom Vorsitzenden verlesene Schreiben des Herrn Reichsfinanzministers vom 20. 2. 1936 – A 4010/1894 I B –¹², aus dem der Schluß gezogen werden könne, daß das Reichsfinanzministerium der Sonderausbildung bejahend gegenüberstehe, sei vor dem mündlichen Vortrag beim Reichsfinanzminister abgegangen.

Hauptamtsleiter Ministerialdirektor Sommer erklärt, daß bereits der Stellvertreter des Führers persönlich zu der Frage der Ausbildung Stellung genommen habe. Er bedauere, daß die gerade in Süddeutschland bestehende Einheit der Ausbildung aufhören müsse, erkenne aber die Notwendigkeit einer Sonderausbildung an. Eine Verlängerung über drei Jahre¹³ erscheine aus bevölkerungspolitischen Gründen dem Stellvertreter des Führers nicht tragbar. Grundsätzlich bestehe Einverständnis zu der Sonderausbildung. Er bitte auf Anweisung des Stellvertreters des Führers ausdrücklich, der Frage der Auslese besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es sei erwünscht, dem Vorschlag des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern zu folgen und die Sonderausbildung möglichst viele Ressorts umfassen zu lassen; denn die Zersplitterung der Verwaltung müsse aufhören. Hinsichtlich der Auffassung des Reichsfinanzministers vertritt Ministerialdirektor Sommer die Auffassung, daß dort der Gerichtsassessor viel schwerer zu verwenden sei, da er zu sehr individualistisch und formalistisch eingestellt wäre. Die Einbeziehung der Reichsfinanzverwaltung in die Sonderausbildung erscheine ihm deshalb wünschenswert. Mit Rücksicht auf die stärkere Betonung des Verwaltungsrechts schon auf der Universität halte er den achtmonatigen Justizdienst nicht für notwendig. Wichtiger sei die Tätigkeit schon des Studenten bei Verwaltungsbehörden während der Universitätsferien.

Ministerialdirektor Dr. Schütze legt Wert auf eine sechs- bis achtmonatige Justizzeit beim Amtsgericht, da diese den notwendigen Einblick (Grundbuch, Vormundschaftswesen, Vereinsregister, Anwaltschaft, Strafsachen) vermittele. Auch sei es erwünscht, die Zusage zur Übernahme nicht

⁹ Das Einladungsschreiben (o. Anm. 1) hatte folg, dreijährigen Ausbildungsgang der künftigen (Regierungs-)Verwaltungsreferendare skizziert: Nach dem ersten jurist. Staatsexamen zuerst 8 Mte. Vorbereitungszeit an einem Amtsgericht, hiervon mind. 2 Mte. bei der Anwaltschaft; danach 10 Mte. bei einem Landratsamt; anschließend Besuch eines zweiwöchigen Schulungskurses der NSDAP; 3 Mte. in der Sozialverwaltung; 3 Mte. bei kleineren oder mittleren Gemeindeverwaltungen; 2 Mte. bei einer staatl. Polizeiverwaltung; 3 Mte. bei einem Finanzamt; die restl. 6½ Mte. an einer Regierung, davon 2½ Mte. beim Bezirksverwaltungsgericht; als Abschluß die Große Staatsprüfung.

¹⁰ Die MD Otto Hedding, Willy Ernst und Alfred Olscher.

¹¹ Marg. Killys: „a[uch] m[eine] A[nsicht]“.

¹² R 43 II/450a, Bl. 91 f. Dort hatte der RFM den Reichsressorts Richtlinien für die Deckung ihres höheren Beamtennachwuchses übermittelt u.a. auch ausgeführt, der Bedarf werde künftig nicht mehr durch Einberufung von Gerichtsassessoren gedeckt werden können; seitens des RIM sei bereits „eine Neuordnung eingeleitet und in den Einzelheiten vorgeschlagen“.

¹³ Marg. Killys: „früher 4“.

zu früh zu erteilen, damit die Referendare während der Amtsgerichtsstation voll tätig seien. An die Zeugnisse sei strengster Maßstab anzulegen.

Nach Mitteilung von Oberregierungsrat von *Wedelstädt* hält Staatssekretär Grauert eine Gesamt-Vorbereitungszeit von drei Jahren grundsätzlich nicht für ausreichend¹⁴. Mit Rücksicht darauf aber, daß auch die Justiz die dreijährige Ausbildung vorsähe, müsse es vorläufig dabei verbleiben. Immerhin erscheine Staatssekretär Grauert die Gerichtsstation von mindestens acht Monaten notwendig.

Ministerialdirigent Meves (RAM) stimmt der Sonderausbildung grundsätzlich zu. Jedoch wünsche er, im Ausbildungsgang stärker die sozialen Belange zu berücksichtigen. Die Amtsgerichtszeit könne man auch für die Sonderausbildung nicht entbehren. Es scheine aber zweckmäßig zu sein, diese nicht an den Anfang zu legen.

Ministerialrat Bergbohm unterstreicht die Forderung des Preußischen Ministerpräsidenten auf Sonderausbildung und begrüßt die beabsichtigte Einbeziehung aller Verwaltungsressorts.

Regierungsrat Burkart (PrFM) schließt sich der Auffassung des Preußischen Staatsministeriums an. Nach Mitteilung von Oberregierungsrat von *Wedelstädt* beabsichtigt das Reichsernährungs- und Reichsverkehrsministerium, soweit möglich, den Ersatz aus der Verwaltung zu nehmen.

Der *Vorsitzende* stellt daraufhin fest, daß allgemein Übereinstimmung bestehe, den einheitlichen Typ eines Verwaltungsbeamten zu schaffen und möglichst alle Verwaltungsressorts einzubeziehen. Die Bedenken des Reichsfinanzministers würden zweckmäßig noch in einer Chefbesprechung zwischen R[eichs]- M[inisterium] d[es] I[nnern], RFM und PrFM geklärt. Er stellt daraufhin den Ausbildungsgang zur Aussprache.

Danach soll die Landratsstation *mindestens* zehn Monate umfassen und evtl, um die zwei Monate bei der staatlichen Polizeiverwaltung verlängert werden. Es wäre zu erwägen, die zweieinhalb Monate Bezirksverwaltungsgericht gegebenenfalls auch bei dem Finanzgericht ableisten zu lassen. Sollte die Reichsfinanzverwaltung die Sonderausbildung weiterhin ablehnen, so wäre die Drei-Monats-Station auf einen Monat zu beschränken unter Zuteilung der freiwerdenden Monate auf die Sozial- und Regierungsstation.

Ministerialrat Krauthausen legt auf die Beibehaltung der Finanzstation Wert, da er sie zur Gewinnung eines Überblicks für den Verwaltungsbeamten für unerlässlich hält. Diese Forderung wird vom Preußischen Finanzministerium unterstützt.

Ministerialdirektor Sommer erklärt weiterhin, daß er den zweiwöchigen Kursus bei der Partei für ausreichend hält. Es müsse Wert darauf gelegt werden, den Verwaltungs-(Regierungs)Referendar zum nichtplanmäßigen *Reichsbeamten* zu ernennen unter starkem Wechsel der Stationen in den verschiedenen Ländern. Der *Vorsitzende* sagt Prüfung dieser Frage zu.

Zum Schluß regt *Ministerialrat Krauthausen* noch eine Änderung der Bestimmungen der Gemeindeordnung an, um für den Fall der Sonderausbildung die Gewähr zu haben, daß ein Teil der den Juristen vorbehaltenen Stellen in den Gemeinden mit Verwaltungsassessoren besetzt wird¹⁵.

Der *Vorsitzende* stellt fest, daß den Verwaltungsassessoren eine angemessene Zahl von Stellen auch in der Kommunalverwaltung vorbehalten werden müssen, und schließt daraufhin die Sitzung mit einem Dank an die Erschienenen¹⁶.

¹⁴ Marg. Killys: „g[anz] m[eine] A[nsicht]“.

¹⁵ Die DGO vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 49) schrieb in § 40 für hauptamtl. Bürgermeister und Erste Beigeordnete in Stadtkreisen „die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst“ vor und hielt die Festsetzung ähnlicher Anforderungen auch für andere hauptamtl. Stelleninhaber offen.

¹⁶ Zum Fortgang: Ermutigt durch das grundsätzl. Einverständnis Hitlers mit einer Ausbildungsreform für Verwaltungsbeamte (s. Dok. Nr. 198 Ziff. d), legte der RIM am 29. 12. 1936 den Entwurf eines „Gesetzes über Ausbildung und Laufbahn für den höheren Verwaltungsdienst“ nebst Begründung vor; R 43 II/450a, Bl. 118–128. In ihren Stellungnahmen dazu verlangten insbes. RErzM, RAM, RMVP und RJuM einen weiterhin ungehinderten Zugang von Quereinsteigern aus der Justiz (Gerichtsassessoren) in den Verwaltungsdienst, welcher Forderung der RIM aber „nur ausnahmsweise, soweit ein Bedarf vorhanden ist“, nachkommen wollte; ebd. Bl. 129–134, 137–143. Während der PrMP Wert auf eine schnelle Verabschiedung des Gesetzes legte (ebd. Bl. 135), meldete MD Sommer bei MD Schütze am 8. 1. 1937 „erhebliche Bedenken“ des StdF gegen die vorliegende Fassung an, propo-

Pfundtner

nierte seinerseits einen Gegenentwurf (R 1501/5550, Bl. 19ff.; s. MOMMSEN, Beamtentum, S. 107f.) und verhinderte durch diesen Einspruch eine Beschlußfassung des Kabinetts, R 43 II/450a, Bl. 154 f. Im April 1937 trat der RIM mit einer revid. KabVorl. hervor; s. Folgeband, Dok. vom 12. 4. 1937.

Zitierhinweis

Nr. 34 Ressortbesprechung im Reichsinnenministerium vom 25. Februar 1936, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d034>